

第3節 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

刑法
No405

H19-7 (配点: 2)

月	日
月	日

次のアからオまでの各記述について、判例の立場に従って（ ）内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 甲は、Aが被疑者として捜査の対象となっている殺人未遂事件に関し、Aの部下でAと被害者との関係について知っているBがいずれは参考人として警察の取調べを受けることを予期しつつ、Bを隠匿した。この場合、(a. 犯人隠避罪が成立する・b. 証拠隠滅罪が成立する)。

イ. 甲は、汚職の罪で逃走中の友人Cから頼まれて、Cに対し、Cの留守宅の様子や家族の安否のほか、警察の捜査状況を教えた。この場合、(c. 犯人隠避罪が成立する・d. 不可罰である)。

ウ. 暴力団幹部である甲は、自己の犯した業務上過失致死事件について、配下の組員Dに命じて、Dを自己の身代わり犯人として警察に出頭させた。この場合、(e. 不可罰である・f. 犯人隠避教唆罪が成立する)。

エ. 甲は、自己が被告人となっている公職選挙法違反事件の証人となったEに対し宣誓の上で虚偽の陳述をするように依頼し、依頼どおりに虚偽の陳述をさせた。この場合、(g. 不可罰である・h. 偽証教唆罪が成立する)。

オ. 甲は、自己が被告人となっている横領事件で有利な判決を得る目的から、事件と無関係のFに対し、被害を弁償していないのに、弁償金を受領した旨の被害者名義の領収証を作るように依頼し、これを作成させた。この場合、(i. 証拠偽造教唆罪が成立する・j. 犯人隠避教唆罪が成立する)。

1. ア a イ c ウ f エ h オ i
2. ア a イ d ウ f エ g オ i
3. ア b イ c ウ e エ h オ j
4. ア b イ c ウ f エ h オ i
5. ア b イ d ウ e エ g オ j

No405	犯人隠避罪、証拠隠滅罪、証拠偽造罪	正答率
H19-7	正解	90%

ア b

甲が、被害者との関係について知っている参考人Bを隠匿する行為について、犯人隠避罪（103条）、証拠隠滅罪（104条）のいずれが成立するかが問題となる。犯人隠避罪の客体である「罪を犯した者」とは、真犯人及びその罪についての嫌疑に基づいて捜査又は訴追中の者を指す（最判昭24.8.9、百選Ⅱ117事件）。本記述における殺人未遂事件の被疑者はAであり、Bは「罪を犯した者」にはあたらないので犯人隠避罪は成立しない。他方、最決昭36.8.17は「捜査段階における参考人に過ぎない者も」「隠匿すれば証拠隠滅罪が成立する」と判示している。よって、甲に証拠隠滅罪が成立する。したがって、bが正解となる。

イ c

犯人に対して留守宅の様子や家族の安否のほか、警察の捜査状況を教える行為について、犯人隠避罪（103条）が成立するかが問題となる。犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による逮捕・発見を免れさせる一切の行為をいう（大判昭5.9.18）。そして、隠避の方法としては、犯人等に逃避を勧告し、あるいは逃避中の者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの無形的方法による場合も含む。上記判例も、家族の安否、留守宅の状況、官憲の捜査の形勢等を通報する行為は隠避罪にあたるとしている。よって、甲に犯人隠避罪が成立する。したがって、cが正解となる。

ウ f

犯人が、他人に命じて自己の身代わり犯人として出頭させる行為について、犯人隠避教唆罪（103条、61条1項）が成立するかが問題となる。この点につき最決平元5.1（百選Ⅱ122事件）は「刑法103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定であって、同条に言う『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』にあたる」とした。次に、犯人が第三者に対して隠避を教唆する行為について、教唆犯が成立するかが問題となる。この点について、最決昭60.7.3は「犯人自身の単なる隠避行為が罪とならないのは、これらの行為は刑事訴訟法における被告人の防御の自由の範囲内に属するからであり、他人を教唆してまでその目的を遂げようとすることは防御の濫用であり、もはや法の放任する防御の範囲を逸脱する」として、共犯の成立を認める。よって、甲が配下の組員Dに対して、自己の身代わり犯人として出頭するよう命ずる行為について、犯人隠避教唆罪が成立する。したがって、fが正解となる。

エ h

自己が被告人となっている公職選挙法違反事件について、被告人が証人に対し宣誓の上で虚偽の陳述をするように依頼し、虚偽の陳述をさせた行為について、偽証教唆罪（169条、61条1項）が成立するかが問題となる。まず、Eは「法律により宣誓した証人」にあたり、「虚偽の陳述」をしている。次に、自己の事件につき他人に虚偽の陳述をさせた場合について最決昭28.10.19は犯人蔵匿・隠避罪（記述ウ）の場合と同様、他人を犯罪に陥れることまでも期待可能性が欠けるとはいえないとして、教唆犯が成立するとしている。よって、甲に偽証教唆罪が成立する。したがって、hが正解となる。

オ i

被告人にとって有利な判決、すなわち、より軽い刑を得るために、被害を弁償していないのに、弁償金を受領した旨の被害者名義の領収証を作成させた行為について、証拠偽造教唆罪（104条、61条1項）、犯人隠避教唆罪（103条、61条1項）のいずれが成立するかが問題となる。本記述では、甲は領収証を作成させることで発見逮捕を逃れようとしたわけではなく有利な判決を得ようとしたにすぎないから「隠避」を教唆したとはいえない。したがって、甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。一方、証拠偽造罪にいう、「証拠」とは刑事被告事件が発生した場合に捜査機関又は裁判機関において国家刑罰権の有無を断ずるにあたり、関係があると認められる一切の資料をいう（大判昭10.9.28）。また、犯罪の成否に関するものだけではなく、刑の軽重に関係を及ぼすべき情状を認定するのに役立つ証拠をも含むとされる（大判昭7.12.10）。そして、犯人自身が証拠偽造を教唆する行為について共犯が成立するか否かについては、ウと同様に防御の範囲を超えることを理由に肯定される（最決昭40.9.16）。よって、甲に証拠偽造教唆罪が成立する。したがって、iが正解となる。